定　　款

公益社団法人　大阪港振興協会

第１章　総 則

（名称）

第１条　この法人は、公益社団法人大阪港振興協会（以下「本協会」という。）と称する。

（事務所）

第２条　本協会は、主たる事務所を大阪市に置く。

第２章　目的及び事業

（目的）

第３条　本協会は、大阪港の振興発展に向けた諸事業に関係諸団体と連携協力して取り組むとともに、市民の海洋や港湾に関する知識と関心を高揚することにより、大阪港の振興を図り、大阪経済と臨海地域の発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　本協会は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。

（１）　大阪港の利用促進に向けた船舶、旅客等の誘致活動やポートセールス事業

（２）　大阪港の振興発展に資するための各種セミナーや市民参加イベントの開催及び刊行物等による情報発信事業

（３）　大阪港を利用する船舶、旅客等を歓迎し、国際交流を推進する事業

（４）　その他前条の目的を達成するために必要な事業

２　本協会は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。

（１）　大阪港の整備、運営に関する調査研究と具体的方策の提言及びその実現に向けた関係諸団体との連携・協力事業

（２）　大阪港記念品等頒布事業

（３）　不動産の管理・運営に関する事業

（４）　その他前号に掲げる事業に関連する事業

３　第１項に規定する公益目的事業は、大阪府において行うものとする。

第３章　会 員

（法人の構成員）

第５条　本協会に、次の会員を置く。

（１）　正会員　　本協会の事業に賛同し入会した個人又は団体

（２）　特別会員　本協会に多大の功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者

２　前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。

（正会員の資格の取得）
第６条　本協会の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
（会費の負担）
第７条　本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
（任意退会）
第８条　会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
（除名）
第９条　会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
（１）　この定款その他の規則に違反したとき。
（２）　本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（３）　その他除名すべき正当な事由があるとき。
２　前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
（会員資格の喪失）
第 10 条　前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（１）　第７条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。
（２）　総正会員が同意したとき。
（３）　当該会員が死亡又は解散したとき。
２　会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
３　本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第４章　総 会

（構成）
第 11 条　総会は、すべての正会員をもって構成する。
２　前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
（権限）
第 12 条　総会は、次の事項について決議する。
（１）　理事及び監事の選任又は解任
（２）　理事及び監事の報酬等の額
（３）　計算書類等の承認

（４） 定款の変更
（５） 会員の除名
（６） 解散及び残余財産の処分
（７） その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第 13 条　総会は、定時総会として毎年１回、事業年度終了後３カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

（招集）

第 14 条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

２　総正会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

３　総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。

（１） 総会の日時及び場所
（２） 総会の目的である事項があるときは当該事項
（３） 総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができることとするときは、その旨、並びに総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
（４） 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
（５） 前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

４　会長は、総会の日の２週間前までに、正会員に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。

５　総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができるとするときは、前項の通知には、一般法人法第４１条第１項に定める次の書類を添付しなければならない。

（１） 総会参考書類
（２） 議決権行使書面

（議長）

第 15 条　総会の議長は、会長がこれに当たる。

（議決権）

第 16 条　総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。

（決議）

第 17 条　総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

（１） 会員の除名
（２） 監事の解任
（３） 定款の変更

（４） 解散
（５） その他法令で定められた事項
３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
（議決権の代理行使）
第 18 条　総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を本協会に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては、前条の規定については、総会に出席したものとみなす。
（書面による議決権の行使）
第 19 条　書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本協会に提出して行う。
２　前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
（議事録）
第 20 条　総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　議長及び出席した理事のうちから総会において選出された議事録署名人２名が、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等

（役員の設置）
第 21 条　本協会に、次の役員を置く。
（１） 理事　　５名以上１２名以内
（２） 監事　　２名以内
２　理事のうちから会長１名を置く。
３　理事のうちから専務理事及び常務理事を各１名置くことができる。
４　第２項の会長及び前項の専務理事をもって一般法人法上の代表理事とする。
５　第３項の常務理事をもって同法第 91 条第１項第２号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第 22 条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
２　会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
３　監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
４　理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。
５　他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。

6　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（理事の職務及び権限）

第 23 条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2　会長は、本協会を代表し、その業務を総括する。

3　専務理事及び常務理事は、会長を補佐し、本協会の業務を執行する。また、専務理事は会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4　会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に４カ月を超える間隔で２回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第 24 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2　監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3　監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

（役員の任期）

第 25 条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4　理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有す。

（役員の解任）

第 26 条　理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

（役員の報酬等）

第 27 条　理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

（取引の制限）

第 28 条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

（１）　自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引

（２）　自己又は第三者のためにする本協会との取引

（３）　本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引

2　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

（責任の免除）
第 29 条　本協会は、役員の一般法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
（名誉会長及び顧問）
第 30 条　本協会に、任意の機関として、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
２　名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
（１）会長の相談に応じること
（２）理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
３　名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
４　名誉会長及び顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
５　名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第６章　理事会

（構成）
第 31 条　本協会に、理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）
第 32 条　理事会は、次の職務を行う。
（１）本協会の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
（招集）
第 33 条　理事会は、会長が招集する。
２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
３　理事会を招集するときは、会長は、理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項ならびに日時及び場所、その他必要な事項を記載した書面により通知を発しなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
（議長）
第 34 条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。
（定足数）
第 35 条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
（決議）
第 36 条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

（決議の省略）

第 37 条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（議事録）

第 38 条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　出席した会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　資産及び会計

（事業年度）

第 39 条　本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第 40 条　本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第 41 条　本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第１号及び第２号の書類についてはその内容を総会に報告し、第 3 号から第 6 号の書類については承認を受けなければならない。

（１）　事業報告

（２）　事業報告の附属明細書

（３）　貸借対照表

（４）　損益計算書（正味財産増減計算書）

（５）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

（６）　財産目録

２　前項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（１）　監査報告

（２）　理事及び監事の名簿

（３）　理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

（４）　運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第 42 条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益法人認定法」という。）施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 2 項第 4 号の書類に記載するものとする。

第８章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第 43 条　この定款は、総会の決議によって変更することができる。

（解散）

第 44 条　本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第 45 条　本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 カ月以内に、公益法人認定法第 5 条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第 46 条　本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第９章　事務局

（事務局）

第 47 条　本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3　事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第 10 章　情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第 48 条　本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。

2　情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

（個人情報の保護）

第 49 条　本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2　個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

（公告の方法）

第 50 条　本協会の公告は、電子公告により行う。

2　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 11 章　補 則

（委任）

第 51 条　この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2　整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 39 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3　本協会の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

理事　　水本敏一、加藤邦生、奥田剛章、廣瀬　隆、田中和夫、
　　阿部哲夫、牧村雅行、五十嵐英男、木村正敏

監事　　中西章夫、中弥和美

4　本協会の最初の代表理事は、五十嵐英男とし、業務執行理事は木村正敏とする。

5　第 3 条及び第 4 条の変更規程は、平成 25 年 6 月 27 日から施行する。

6　令和4年6月28日　一部改正